MES ÉTONNEMENTS

N° 56

DE L'URGENCE DE DONNER DES DROITS À LA NATURE

PUBLIÉ LE 20 MAI 2026

En Équateur, la compagnie Chevron a déversé pendant plus de vingt-cinq ans des dizaines de milliards de litres de déchets toxiques dans la forêt amazonienne. Le procès, mené par les communautés indigènes victimes, a duré dix-huit ans avant d'aboutir en 2011 à une condamnation de 9,5 milliards de dollars. Chevron a refusé de payer, a quitté le pays, et les déchets sont toujours là.

En Bolivie, le lac Poopó, deuxième plus grand lac du pays, s'est évaporé en quelques décennies sous l'effet conjugué des barrages, de l'agriculture intensive de l'industrie minière et du réchauffement climatique. Un écosystème entier a disparu avec lui, des communautés entières dont le peuple Uru, plusieurs milliers de personnes ont vu leur mode de vie s'effondrer sans qu'aucune procédure judiciaire de fond ne soit ouverte.

En Bretagne, les algues vertes nourries par les nitrates des élevages industriels tuent depuis les années 1970 des animaux, et parfois des humains qui s'en approchent. L'État français a été condamné à plusieurs reprises depuis 2018 pour carence fautive, et pourtant les nitrates continuent de s'écouler vers la mer.

Dans ces trois affaires et bien d'autres, des humains ont parfois gagné devant les tribunaux. La forêt amazonienne, le lac Poopó, la mer bretonne, eux, n'ont jamais eu droit à la parole. Ils ne pouvaient pas l'avoir, parce que dans nos systèmes juridiques ils relèvent du statut d'objet, et font juste partie du « décor ».

Et c'est là « Mon étonnement » ! Un fleuve empoisonné, une forêt rasée ou des côtes souillées n'ont aucun droit propre, aucun moyen juridique de se défendre. L'indignation existe pourtant, et l'action publique tente parfois de répondre. Cependant, le peu qui est fait vise toujours à protéger ou indemniser des humains victimes. La nature elle-même, et les dégâts considérables qu'on lui inflige, restent en dehors du champ juridique. Sur ce point précis, le silence est presque total, et la question ne se pose même pas. Elle paraît saugrenue à la quasi-totalité d'entre nous.

Et si l'absence de droits reconnus à la nature était l'angle mort qui rend inopérantes la plupart des autres protections que nous croyons lui accorder ?

C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce numéro. L'histoire qui a conduit à cette absence de statut, alors que les entreprises, par exemple, ont reçu exactement l'inverse. Les expériences récentes de quelques pays pionniers et la question décisive, qui dépasse la simple reconnaissance de principe : la nécessité d'une architecture institutionnelle solide, faute de quoi les droits de la nature risquent fort de rester lettre morte.

Trois crimes, autant de silences

Détaillons ces trois affaires emblématiques parce que chacune d'elles éclaire un mécanisme différent qui permet juridiquement l'agression de la nature et organise son silence.

Chevron en Équateur : quand une multinationale survit au droit

De 1964 à 1990, Texaco fore pour le pétrole dans le nord-est de l'Amazonie équatorienne. Lors du procès, l'entreprise avouera avoir déversé dans la forêt environ 64 milliards de litres d'eaux de production toxiques. À cela s'ajoutent les nappes de brut répandues sur les sols et 880 piscines à déchets parsemant les 450 000 hectares de la zone d'exploitation. Trente mille personnes sont identifiées comme victimes : les communautés Cofàn, Siona, Kichwa, Shuar et Waorani subissent depuis cancers, fausses couches et malformations à la naissance.

Le procès contre Chevron, qui a racheté Texaco en 2001, dure dix-huit ans. Le 14 février 2011, le tribunal de Lago Agrio condamne Chevron à verser 9,5 milliards de dollars. Le verdict est confirmé en appel en 2012, par la Cour nationale de justice en 2013 et en 2018 par la Cour constitutionnelle.

Mais plutôt que de payer, Chevron active le mécanisme d'arbitrage international entre investisseurs et États, l'ISDS, conçu pour protéger les multinationales contre les décisions souveraines qui menaceraient leurs profits. En août 2018, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye annule le jugement équatorien. Pire, elle ordonne à l'Équateur de dédommager Chevron. Soixante ans après les premiers déversements, pas un dollar n'a été versé aux victimes. Les 880 piscines à déchets sont toujours là, et la forêt amazonienne contaminée n'a jamais figuré au procès qu'en décor.

Lac Poopó : un effondrement, pas d'accusé

En 2002, le lac Poopó, deuxième plus grand lac de Bolivie, couvre environ 3000 kilomètres carrés sur les hauts plateaux à 3700 mètres d'altitude. Treize ans plus tard, le 18 novembre 2015, le gouvernement bolivien le déclare officiellement disparu. Il n'en reste plus qu'une zone humide résiduelle d'un kilomètre carré.

Les causes sont multiples. Le réchauffement climatique réduit les précipitations sur l'Altiplano, mais deux causes majeures s'y ajoutent. L'agriculture intensive du quinoa d'abord, dont la Bolivie est une grande exportatrice. Les canaux d'irrigation détournent l'eau du Desaguadero, fleuve qui alimentait les deux tiers du lac. L'industrie minière ensuite, exploitant nickel, cuivre, cadmium, plomb, argent et zinc, qui ponctionne et pollue les eaux restantes. Le peuple Uru, dont la culture millénaire reposait sur la pêche et la navigation, voit son mode de vie s'effondrer en une décennie. Flamants roses, poissons, écosystème entier : tout disparaît avec l'eau.

Et puis ? Aucune procédure judiciaire de fond ne s'ouvre, aucune entreprise n'est mise en cause à titre individuel, aucun jugement n'identifie de responsable. Le crime est trop diffus, dilué dans des chaînes économiques globales et des décennies de pratiques. Le quinoa exporté nourrit des consommateurs lointains, les métaux alimentent des chaînes industrielles mondiales, le réchauffement climatique n'a pas d'auteur localisable. Face à une telle fragmentation des responsabilités, personne n'a su ou voulu agir. Le lac a disparu et les écosystèmes avec lui.

Algues vertes : l'État sait, est condamné, et continue ...

Depuis les années 1970, les côtes bretonnes voient s'accumuler chaque été des amas d'algues vertes. La cause est connue de longue date : les nitrates issus des engrais et des déjections animales de l'élevage industriel. Ils se déversent dans les cours d'eau, atteignent la mer et nourrissent l'eutrophisation qui produit les marées vertes. En se décomposant sur les plages, ces algues libèrent de l'hydrogène sulfuré, gaz toxique mortel à forte concentration. Plusieurs morts animales (sangliers, chevaux, chien) ont été documentées, ainsi que celle d'au moins un humain, un employé chargé du ramassage dont le décès en 2009 a été reconnu en lien direct par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le tribunal administratif de Rennes a condamné l'État une première fois en 2018 pour carence dans la prévention. Le 4 juin 2021, le même tribunal a enjoint au préfet de Bretagne de prendre des mesures réglementaires contraignantes. Le 18 juillet 2023, trois nouveaux jugements confirment la carence fautive et reconnaissent pour la première fois le préjudice écologique. La cour administrative d'appel de Nantes confirme la responsabilité de l'État en juin 2025.

Pourtant, les nitrates continuent de s'écouler. L'État continue de contester, les programmes d'action régionaux sont largement insuffisants. Les exploitations qui polluent restent en activité. La filière agricole intensive bretonne, soutenue par les pouvoirs publics et financée par les aides agricoles, n'est pas remise en cause dans son modèle. La nature, condamnée à recevoir les nitrates, n'a aucun droit propre à faire valoir.

Et tant d'autres

Ces trois affaires sont loin d'être des exceptions. Les cas comparables forment une liste affolante. Quelques exemples : Bhopal en 1984 et ses milliers de victimes humaines doublées de milliers d'hectares de terre stérile pour des générations. Le delta du Niger ravagé depuis cinquante ans par les opérations de Shell et des autres majors pétrolières. Fukushima et ses eaux radioactives rejetées dans le Pacifique. Les fonderies péruviennes de La Oroya et leurs enfants empoisonnés au plomb. Les mines de cobalt en République démocratique du Congo. L'Erika et l'Amoco Cadiz sur les côtes bretonnes. Les fleuves d'Asie du Sud rendus invivables par l'industrie textile mondialisée. Le chlordécone qui a pollué les terres antillaises pour des générations. Tous les continents ont eu leur épisode, à différentes époques et dans des secteurs très divers.

Dans toutes ces affaires, le même mécanisme se répète. Des humains ont parfois obtenu des indemnisations partielles, après des années ou des décennies de procédure. La nature elle-même n'a jamais été conviée au procès.

Le droit évolue, sauf pour la nature

Ces trois affaires sont emblématiques : bien que victime, la nature n'a jamais eu de droits. Cette idée peut d'ailleurs paraître extravagante pour une grande majorité des humains : on ne va pas inventer une catégorie juridique pour des fleuves et des forêts !

Cette objection se heurte pourtant à deux faits historiques solides.

Le cercle des « sujets de droit » n'a cessé de s'élargir

Il y a quelques siècles encore, le seul sujet de droit type était l'homme. Donc le mâle, adulte, libre, propriétaire, citoyen d'un pays européen. On a tendance à l'oublier, le reste relevait d'un statut subalterne, de la propriété ou du néant juridique. Les femmes étaient des

mineures perpétuelles, les esclaves des biens meubles, les colonisés des objets de conquête, les enfants des prolongements de leur père.

Chacun de ces statuts a été contesté au prix de luttes étalées sur des siècles et qui ont coûté du sang. Les femmes ont gagné des droits civils, puis civiques, puis économiques, et le combat est loin d'être terminé. Les esclaves ont arraché leur liberté, puis la pleine reconnaissance en tant que personnes. Les peuples colonisés ont conquis leur souveraineté de haute lutte. Et c'est seulement en 1989 que les enfants se sont vu reconnaître une protection spécifique avec la Convention internationale des droits de l'enfant.

À chaque étape, l'extension du cercle des sujets de droit a paru saugrenue à ses contemporains, contraire à l'évidence du moment. Une génération plus tard, elle devenait une normalité rarement remise en cause.

Ce mouvement dépasse les seules personnes physiques. Après 1945, le droit international a tenté d'attribuer aux États eux-mêmes des droits opposables : souveraineté territoriale, non-ingérence dans les affaires intérieures, égalité formelle des nations. Le mécanisme est imparfait, j'y reviendrai, mais il marque une étape : on reconnaît comme sujet de droit des entités qui ne sont pas des personnes physiques.

Au XIXe siècle, une autre étape change tout avec l'invention de la personne morale. Pour pouvoir généraliser l'accumulation capitaliste, les législateurs créent une « fiction juridique » : permettre à des entreprises, des sociétés anonymes ou des associations d'exister légalement comme des sujets autonomes, distincts de leurs membres. Ces entités peuvent signer des contrats, posséder des biens, agir en justice, survivre à leurs fondateurs. Elles ont des droits que des millions d'êtres humains n'ont toujours pas, dans bien des régions du monde.

Cela nous paraît évident aujourd'hui mais c'est une fiction qui relève d'un choix politique fait à un moment donné de l'histoire pour servir des intérêts précis. Un choix redoutablement efficace : certaines multinationales disposent aujourd'hui de capacités juridiques supérieures à celles d'États entiers, peuvent les poursuivre devant des tribunaux d'arbitrage internationaux, et obtenir des compensations financières si une décision démocratique menace leurs profits. L'affaire Chevron l'illustre.

La nature n'a pas toujours été sans droits, elle en a été dépouillée

Deuxième point qui surprend souvent quand on le découvre : la nature a déjà eu un statut juridique qu'on lui a retiré.

En droit romain, puis dans les traditions juridiques médiévales, de nombreux éléments naturels relevaient d'une catégorie : les *res communes* (« choses communes »). L'air, l'eau courante, la mer, le rivage, parfois les forêts, n'appartenaient à personne et appartenaient à tous en même temps. Ils étaient soustraits à l'appropriation privée et bénéficiaient d'une protection collective, organisée par les coutumes locales.

Ce statut a été démantelé avec l'essor de la propriété privée capitaliste à partir du XVIe siècle. L'Angleterre a privatisé les terres communes du royaume, la colonisation a converti des territoires entiers en zones d'extraction. Les forêts, les rivières, les sous-sols sont passés du statut de *res communes* à celui de *res nullius*, « choses de personne », ressources disponibles pour qui disposait des moyens de se les approprier.

Quelques siècles plus tard, ce basculement a créé l'absence de droits pour la nature constatée aujourd'hui. Avant, l'idée qu'un fleuve mérite protection faisait partie du sens

commun juridique. Après, la même idée est devenue impensable, la nature ayant été déclassée du statut de bien commun à celui de matière première disponible.

Reconnaître des droits à la nature s'apparente donc, au moins en partie, à la restauration d'une intuition juridique ancienne, qu'il s'agit de traduire dans le langage et les institutions de notre époque.

La loi, gage d'équilibre

« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

Cette idée d'Henri-Dominique Lacordaire, dominicain et orateur du XIXe siècle, répétée dans tous les manuels de droit social, est claire et précise. Quand deux parties d'un poids très inégal sont laissées libres de négocier d'égal à égal, c'est en réalité le plus fort qui dicte les termes de l'accord. La loi, en limitant la liberté du puissant, crée un espace dans lequel le plus faible peut exister. Sans elle, la « liberté » devient un mot poli pour désigner la domination.

Ce raisonnement, scandaleux au XIXe siècle, est pourtant devenu le socle de tout le droit social. Le droit du travail, la sécurité sociale, le droit des consommateurs, le droit des locataires : autant de constructions qui partent du principe que la relation entre un employeur et son salarié, ou entre un propriétaire et son locataire, n'a rien d'une négociation entre égaux. La loi doit donc rétablir l'équilibre.

Appliquée à la nature, cette logique éclaire l'absurdité de la situation actuelle. Considérons l'écart de puissance entre une multinationale et un fleuve. La première dispose d'avocats, de tribunaux d'arbitrage privés, de mécanismes ISDS, de capacités de lobbying, d'un statut juridique qui lui garantit l'existence, la propriété et le droit d'agir en justice. Le fleuve n'a rien de tout cela. Il est, dans nos systèmes juridiques, ce que les Romains appelaient une *res nullius*, une chose à personne, disponible pour qui s'en empare.

Reconnaître des droits à la nature relève de la même logique que celle qui a animé au XIXe siècle les premiers défenseurs du droit du travail face aux libéraux qui criaient à la spoliation : une mise à niveau juridique qui rend la négociation possible. Quand une entreprise chimique décide aujourd'hui de déverser ses déchets dans une rivière, la rivière n'a rien à opposer. Si elle disposait demain d'un droit propre à ne pas être polluée, ce droit équilibrerait la relation et obligerait l'entreprise à intégrer les coûts qu'elle externalise sur le vivant.

Bien sûr comme souvent, certains vont hurler à « l'écologie punitive », thème développé en réaction à toute mesure environnementale ambitieuse. Ils argueront que donner des droits à la nature, c'est limiter ceux des entreprises, brider l'activité humaine, punir au nom d'une cause abstraite.

La réponse que Lacordaire ferait serait sans doute la même qu'il fit alors aux libéraux : oui, la loi limite la liberté des plus forts, et c'est sa fonction première. Le droit du travail a limité la « liberté » des patrons d'embaucher des enfants de huit ans pour quatorze heures par jour. La sécurité sociale a limité la « liberté » des employeurs de jeter leurs ouvriers malades à la rue. Personne, aujourd'hui, ne pleure ces libertés perdues. Au-delà, je vous invite également à lire le numéro que j'ai consacré à la réalité du concept « d'écologie punitive » (lien).

Donner à un fleuve ou à une forêt un droit propre, c'est rétablir l'équilibre et la justice. Et c'est protéger, dans le même mouvement, les humains les plus fragiles, qui vivent au contact des écosystèmes dégradés et qui paient le prix fort.

Faire entrer la nature dans le cercle des sujets de droit permettra de rendre la négociation économique compatible avec la survie de ce dont elle dépend.

Des droits … mais pas sans moyens

Le raisonnement développé jusqu'ici peut sembler simple et logique : reconnaissons des droits à la nature, et le problème est en bonne voie d'être résolu. Cette conclusion serait trompeuse, et l'actualité internationale nous en donne une démonstration éclatante.

Le droit international comme miroir grossissant

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de ses soixante millions de morts, les nations ont tenté en 1945 quelque chose d'inédit : se donner des règles communes auxquelles tous les États, y compris les plus puissants, accepteraient de se soumettre. La Charte des Nations Unies, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, les conventions de Genève, le système des droits humains universels : autant d'édifices construits sur le pari fragile que personne ne serait plus jamais au-dessus des lois.

Pourtant, quatre-vingts ans plus tard, ce pari se délite sous nos yeux.

La Russie a envahi l'Ukraine en violation frontale de la Charte des Nations Unies, sans qu'aucun mécanisme international ne puisse l'en empêcher. Israël piétine le droit international depuis 1967 : occupation des territoires palestiniens, colonisation de la Cisjordanie condamnée par d'innombrables résolutions de l'ONU, blocus puis destruction militaire de Gaza qui a généré des arrêts et des mandats de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, ignorés avec une désinvolture qui sidère. La Chine a balayé d'un revers de main la décision du tribunal arbitral international de La Haye sur la mer de Chine méridionale, la déclarant « nulle et non avenue ». Les États-Unis, sous Donald Trump, se retirent des institutions multilatérales, de l'accord de Paris à l'Organisation mondiale de la santé.

Quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU bafouent ouvertement les règles qu'ils ont eux-mêmes contribué à fixer. Faute de mécanisme de contrainte crédible à l'égard des grandes puissances, le droit international ne s'applique réellement qu'aux faibles. Quand les puissants décident de ne plus jouer le jeu, il ne reste de l'édifice que des textes.

La leçon vaut pour tous les droits

Cette crise révèle une règle générale, vérifiable pour toutes les catégories de droits examinées dans la partie précédente.

Là où ils tiennent, les droits humains résistent parce qu'il existe des cours constitutionnelles, des tribunaux administratifs, des défenseurs des droits, des journalistes, des recours et des sanctions. Là où cette architecture s'effondre, comme dans les pays autoritaires ou les régimes qui s'affranchissent des contre-pouvoirs, les droits humains s'étiolent. Le texte demeure, l'effet disparaît.

Au contraire, les droits des entreprises sont redoutablement effectifs. Chambres commerciales spécialisées, tribunaux d'arbitrage internationaux peuvent condamner jusqu'à des États souverains et faire exécuter les décisions par des huissiers, des

exécutions forcées, des saisies, des hypothèques, des conventions internationales contraignantes. Cette efficacité signe les efforts considérables mis depuis deux siècles dans la construction de leur architecture d'exécution.

Un droit n'existe vraiment que si trois éléments coexistent : sa reconnaissance formelle, l'architecture institutionnelle qui le porte, et la volonté politique de faire respecter cette architecture. Un des trois manque et le droit redevient une jolie déclaration d'intention !

Que faudrait-il pour les droits de la nature ?

Pour que les droits de la nature ne deviennent pas l'équivalent écologique des résolutions onusiennes ignorées, il faut construire en parallèle l'architecture qui les rendra effectifs. Cinq chantiers se dessinent.

D'abord, des tribunaux spécialisés capables d'arbitrer les conflits entre intérêts économiques et droits du vivant avec une expertise scientifique solide. La Cour suprême colombienne a ouvert la voie en 2018 en reconnaissant l'Amazonie comme sujet de droit et en créant un dispositif de suivi.

Ensuite, des mécanismes de représentation. Qui parle au nom du fleuve, ou de la forêt, sous quel mandat, avec quels contre-pouvoirs ? La Nouvelle-Zélande a inventé un modèle pour le Whanganui, avec deux tuteurs nommés l'un par l'État, l'autre par les Maoris. Perfectible, mais existant et fonctionnel.

Reconnaître internationalement le crime d'écocide est le troisième chantier. Le débat en cours à la Cour pénale internationale permettrait de poursuivre les destructions environnementales massives au même titre que les crimes contre l'humanité.

Quatrième chantier, les sanctions. Une amende provisionnée dans les comptes d'une multinationale n'est pas une sanction, c'est un coût d'exploitation. Pour qu'un droit ait les moyens de s'appliquer, sa violation doit entraîner des conséquences disproportionnées par rapport au gain qu'elle procurerait : saisies d'actifs, suspensions d'activité, retraits d'agrément, exclusions des marchés publics, voire interdictions d'opérer.

Enfin, tant que les traités de libre-échange permettront aux entreprises de poursuivre les États qui adoptent des protections environnementales devant des tribunaux arbitraux privés, comme dans l'affaire Chevron, les droits de la nature seront battus en brèche par le droit du commerce. La conditionnalité environnementale, la suppression progressive des mécanismes ISDS, la subordination du droit commercial aux droits humains et environnementaux : ces chantiers conditionnent l'effectivité de tous les autres.

Sans cette architecture, donner des droits à la nature reviendrait à ce que dénonçait Lacordaire. Face à la puissance d'un État ou d'une entreprise, les droits de la nature proclamés mais non exécutés laissent la liberté au fort d'opprimer le faible. C'est ce mécanisme qu'il nous faut briser.

Partout, des laboratoires ...

Dans de nombreuses régions du monde, des juristes, des juges, des parlementaires ou des peuples premiers ont commencé à expérimenter l'idée d'accorder des droits à la nature. Aucune de ces expériences n'est totalement aboutie, aucune ne dispose encore de l'architecture d'exécution complète dont nous parlions à l'instant. Mais toutes montrent que cette idée n'est pas une fiction.

L'Équateur, premier pays à constitutionnaliser les droits de la nature

En 2008, l'Équateur a inscrit dans sa nouvelle Constitution un titre entier consacré aux droits de la nature, ou Pacha Mama dans la langue des peuples andins. Les articles 71 à 74 reconnaissent à la nature le droit d'exister, de se maintenir, de se régénérer dans ses cycles vitaux, et le droit à la restauration en cas d'atteinte. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un texte constitutionnel ne se contente pas de protéger l'environnement comme un patrimoine au service de l'humain : il reconnaît la nature comme sujet de droit autonome.

Les effets sont concrets. La Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions sur ce fondement, dont l'arrêt « Los Cedros » en 2021, qui a interdit l'exploitation minière dans une forêt protégée au motif que les opérations envisagées violaient les droits constitutionnels de l'écosystème. C'est l'une des premières décisions au monde où les droits propres de la nature ont prévalu sur des intérêts d'extraction. L'expérience reste fragile, le pays continue d'exploiter massivement ses ressources, mais la base juridique existe et un précédent a été créé.

Le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande

En 2017, après plus de cent quarante ans de revendications du peuple maori Whanganui Iwi, le parlement néo-zélandais a voté une loi sans équivalent : la reconnaissance du fleuve Whanganui comme entité juridique vivante, dotée de tous les droits, devoirs et obligations d'une personne morale.

Le mécanisme de représentation est particulièrement intéressant. Le fleuve parle par la voix de deux tuteurs (« Te Pou Tupua »), l'un nommé par la Couronne, l'autre désigné par les communautés maories riveraines. Cette gouvernance bicéphale traduit l'accord d'origine entre l'État néo-zélandais et un peuple premier qui considérait depuis toujours le fleuve comme un ancêtre vivant. L'innovation a permis de réconcilier deux conceptions du monde, celle du droit positif occidental et celle de la tradition ancestrale indigène. Le même statut a depuis été accordé à d'autres entités, dont le parc de Te Urewera et le mont Taranaki.

La Colombie et l'Amazonie

En 2018, la Cour suprême colombienne a rendu un arrêt remarquable. Saisie par vingt-cinq plaignants dont les plus jeunes avaient sept ans, qui dénonçaient l'inaction de l'État face à la déforestation amazonienne, la Cour a reconnu l'Amazonie colombienne comme « sujet de droits » et obligé le gouvernement à présenter un pacte intergénérationnel et des plans d'action concrets. Ce jugement présente une particularité décisive : il a été obtenu par voie judiciaire, sans révision constitutionnelle préalable, et il lie explicitement les droits de la nature à ceux des générations futures. D'autres décisions ont suivi, accordant des droits propres aux fleuves Atrato, Magdalena et Cauca, ainsi qu'au massif des Andes colombiennes.

Le pari de la forêt primaire en France

Une initiative française mérite d'être signalée. Elle s'inscrit dans la même logique de reconnaissance d'un espace protégé et soustrait à la logique d'exploitation. L'Association Francis Hallé pour la forêt primaire, créée en 2019 par le botaniste du même nom, porte un projet inédit : faire renaître une forêt primaire d'environ 70 000 hectares en Europe de l'Ouest, en laissant la nature reprendre ses droits sans aucune intervention humaine pendant plusieurs siècles. Deux zones transfrontalières sont à l'étude, les Vosges du Nord

avec le Palatinat allemand, et les Ardennes franco-belges. Francis Hallé, décédé en 2025, n'aura pas vu son rêve aboutir, mais l'association continue de tisser les concertations locales et les études de faisabilité. Le projet n'est pas encore une reconnaissance de droits au sens juridique strict, mais il porte la même intuition : reconnaître à un espace naturel un droit à l'autonomie, à l'évolution libre, à la durée propre des cycles vivants. C'est l'idée des droits de la nature qui s'avance, par une autre porte.

Au-delà de ces cas pionniers

D'autres pays avancent à des degrés divers. La Bolivie a adopté en 2010 une « Loi des droits de la Terre Mère ». L'Inde a reconnu en 2017 les fleuves Gange et Yamuna comme entités vivantes, décision ensuite suspendue par la Cour suprême mais qui a ouvert un débat majeur. Aux États-Unis, des collectivités locales et tribus amérindiennes ont adopté des ordonnances comparables. En France, des initiatives se multiplient également autour du Rhône et de la Loire, sans avoir encore abouti à une reconnaissance juridique effective.

Une lecture lucide

Ces avancées montrent que reconnaître des droits à la nature est juridiquement et politiquement faisable et opérationnellement applicable. Elles ouvrent un espace qui, voici dix ans encore, paraissait relever de l'utopie. Trois réserves doivent toutefois être posées.

La plupart de ces dispositifs recyclent le modèle de la personne morale, en accordant à une entité naturelle le statut juridique d'une entreprise. C'est ingénieux et probablement nécessaire dans un premier temps, mais cela reste insuffisant. La nature est la condition de possibilité de l'existence même des entreprises, des États et des humains. Elle n'est pas une entreprise supplémentaire et mérite, à terme, une catégorie propre.

L'architecture d'exécution reste largement à construire. L'Équateur exploite toujours son pétrole, la Colombie continue de voir son Amazonie reculer, et la Nouvelle-Zélande reste un cas isolé. Les sanctions effectives et les mécanismes de représentation robustes manquent presque partout.

Et surtout, aucun de ces dispositifs n'a aujourd'hui de portée internationale. Une multinationale condamnée localement peut toujours, comme dans l'affaire Chevron, faire annuler la décision par un tribunal d'arbitrage privé. Tant que le droit international ne reconnaîtra pas les droits de la nature avec la même force qu'il reconnaît ceux des investisseurs, les avancées nationales resteront fragiles.

Cependant ces expériences indiquent le chemin à parcourir et dessinent les contours d'un grand chantier juridique du XXIe siècle qu'il nous faudra réaliser pour la survie même de l'humanité.

Face à l'urgence d'agir, notre pouvoir d'agir ..

Reconnaître des droits à la nature ne tombera pas du ciel. Comme tous les droits qui nous semblent aujourd'hui aller de soi, il faudra le construire à deux niveaux : la reconnaissance formelle de la nature comme sujet de droit, et l'architecture institutionnelle qui rendra ce droit effectif. La leçon du droit international en crise est claire : sans architecture d'exécution, les droits les mieux écrits restent lettre morte.

Au moment de conclure ce numéro, je note l'incroyable disproportion entre les enjeux et la modestie du débat. Les droits de la nature ne figurent dans aucun programme politique majeur en France. Aucun grand média n'en fait un sujet récurrent. La plupart des juristes

français eux-mêmes n'en ont jamais entendu parler dans leur formation. Pendant ce temps, le ciel nous tombe sur la tête.

L'expression n'est pas une figure de style. Depuis 2009 et les travaux de Johan Rockström et de son équipe internationale de chercheurs au Stockholm Resilience Centre, on connaît neuf « limites planétaires ». Ces neuf seuils sont ceux que l'humanité ne peut franchir sans déstabiliser gravement les conditions mêmes qui ont permis son développement sur Terre. Climat, biodiversité, cycles de l'eau, de l'azote et du phosphore, usage des sols, couche d'ozone, aérosols atmosphériques, pollution chimique, acidification des océans. Dès qu'une limite est franchie, nous entrons dans une zone de risque où les équilibres planétaires peuvent basculer de façon brutale, incontrôlée et largement irréversible.

Or en septembre 2025, le rapport annuel du Planetary Boundaries Science Lab du Potsdam Institute a confirmé le franchissement d'une septième limite, l'acidification des océans. Nous avons donc déjà franchi sept de nos neuf limites, autant de systèmes qui rendent la Terre habitable et qui ont quitté la zone de sécurité.

C'est dans ce contexte que prend tout son sens la reconnaissance des droits de la nature. Tant que nous étions dans la zone sûre, considérer la forêt, le fleuve ou l'océan comme des objets disponibles avait des conséquences locales et différables. Au-delà des limites, cette même posture n'est plus tenable. Il ne s'agit plus de défendre la nature seulement pour elle-même ou pour les humains qui souffrent à son contact direct. Il est l'heure de défendre les conditions mêmes de notre survie collective. Le sujet n'est plus moral ou écologique, il est strictement vital. Jusqu'ici, tous les élargissements du cercle des sujets de droit ont mis des décennies, parfois des siècles, à passer du statut d'idée saugrenue à celui d'évidence. Le dépassement avéré de nos limites planétaires ne nous laisse plus le loisir d'attendre davantage.

Le mouvement est en marche, et chacun peut y contribuer à sa place : en s'informant, en relayant les expériences pionnières, en interpellant ses élus, en soutenant les recours portés par les associations environnementales, en parlant simplement de cette question avec ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de la rencontrer.

Pour ma part, je crois que la transformation décisive précédera le droit plutôt qu'elle ne le suivra. C'est dans le regard que nous portons sur la rivière qui passe près de chez nous, sur la forêt où nous nous promenons, sur le littoral qui borde notre région, que tout se joue. Tant que ces vivants resteront un décor à notre disposition, le droit n'aura aucune raison de leur accorder une voix.

Le jour où ils deviendront, dans notre perception quotidienne, des présences avec lesquelles nous partageons un destin commun, les juristes trouveront les mots pour le traduire en textes opposables. Le droit a toujours fini par suivre les déplacements du regard collectif. Je suis intimement persuadé qu'il suivra encore.

Cette newsletter vous a plu ? Abonnez-vous sur LinkedIn

Retrouvez tous les numéros de ***Mes étonnements*** sur ce site

© Gilles Schacherer. Ce texte est mis à disposition selon la licence Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) : vous pouvez le partager, à condition de citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial et de ne pas le modifier. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr